

■ **Notions**

 Accords de branche : Convention collective et signée par les organisations représentatives des salariés et des employeurs au sein d'une branche professionnelle.

 Clause contractuelle : Phrase ou un ensemble de phrases contenues dans un contrat précisant les droits et obligations des cocontractants.

 Clause de mobilité : Une clause de mobilité est une disposition contractuelle ou collective. La clause prévoit que le salarié accepte, à l'avance, que son lieu de travail puisse être modifié. Cette mutation s'impose de fait au salarié.

 Clause de non-concurrence : La clause de non-concurrence est une clause contractuelle ou conventionnelle qui vise à limiter la liberté d'un salarié d'exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte.

 Convention collective : En droit du travail, on nomme « convention collective » un accord conclu entre des employeurs ou une organisation patronale et un ou plusieurs syndicats de salariés en vue de régler les conditions d'emploi des travailleurs et les garanties sociales qui y sont attachées.

 Licenciement pour motif personnel : Licenciement pour motif personnel est un licenciement effectué par un employeur pour des raisons qui sont liées aux salariés : soit il n'a pas les résultats escomptés, soit il n'a pas un comportement adapté et cela va nuire à l'entreprise.

 Licenciement pour motif économique : Un licenciement pour motif économique est un licenciement effectué par un employeur pour des raisons qui ne sont pas liées au salarié lui-même. Ce licenciement est motivé par des raisons économiques ayant une des origines suivantes : Suppression ou transformation de l'emploi du salarié concerné.

 Plan de sauvegarde de l'emploi : En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur doit mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Ce plan vise à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. Il est établi en fonction du nombre de salariés dont le licenciement est envisagé. Il doit faire l'objet d'une validation ou d'une homologation de son contenu par la Dreets.

 La rupture conventionnelle : La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en CDI de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle peut être individuelle ou collective. Elle est possible sous conditions et indemnisation.

■ Méthodologie

Compétence 1 : Analyser un contrat de travail et justifier les clauses de ce contrat au regard des besoins de l'entreprise et des salariés

Étape 1 • Je surligne et je comprends la consigne

Analyser veut dire examiner, étudier, observer les faits, établir les causes et les conséquences de cette observation.

Justifier signifie prouver par une argumentation les faits.

Ici, on vous demande de faire un syllogisme c'est-à-dire une argumentation juridique qui apporte la preuve si les clauses contractuelles sont valides ou pas et si ce n'est pas le cas peut-être de les réécrire dans l'intérêt de l'employeur.

Étape 2 • Je mets en place mon syllogisme

Le syllogisme se fait en 5 étapes :

- tout d'abord je commence par la qualification des faits c'est-à-dire que je traduis un terme juridique, les parties (employeur et salarié), le type de contrat (contrat de travail) et la clause (souvent on va retrouver une clause de mobilité ou une clause de non-concurrence) ;
- ensuite je pose la question de droit : la clause est-elle valide juridiquement ?
- puis je pose les règles de droit : là il faut exploiter soit la jurisprudence soit l'article de loi qui est mise à votre disposition. D'une façon générale, une clause doit être proportionnée au but poursuivi et ne doit pas créer un déséquilibre pour le salarié ;
- je traite le cas d'espèce, en restituant la situation évoquée dans le contexte et je vois comment appliquer le ou les règles de droit ;
- pour finir, je donne ma conclusion qui répond à la question de droit en commençant par DONC et si on vous demande de la réécrire je l'avais écrit en fonction de la règle de droit. généralement, une clause à réécrire ou non valide car soit il manque une indemnité pour la clause de mobilité qui soit proportionnée soit la clause de mobilité ne correspond pas une cause économique ou proportionnée au but recherché.

Étape 3 • J'écris mon argumentation juridique

Je délimite chaque partie en signalant au correcteur que je commence par une qualification des faits, que je pose une question de droit, que j'utilise des règles de droit, que je traite le cas d'espèce et que j'apporte une solution juridique.

Compétence 2 : Caractériser les obligations de l'employeur en matière de protection des salariés

Étape 1 • Je surligne et je comprends la consigne

Caractériser veut dire donner les caractéristiques de quelque chose.

Ici on vous demande de donner les caractéristiques de la protection des salariés mise en place dans les entreprises.

L'obligation de l'employeur en matière de protection des salariés est une obligation de résultat et non de moyen, c'est-à-dire que s'il arrive le moindre incident et accident dans l'entreprise qui blesse le salarié, sa responsabilité civile sera engagée et il devra payer des cotisations supplémentaires à la sécurité sociale car il a failli à sa responsabilité.

Selon l'article L. 4121-1, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'informations et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ».

Étape 2 • Je me rappelle les notions à mobiliser

L'obligation de l'employeur en matière de protection des salariés est une obligation de résultats mais il peut évoquer la force majeure ou le comportement inconsidéré du salarié pour désengager sa responsabilité.

L'article L. 4121-2 du Code du travail régit les principes généraux de la démarche de prévention, « il devra éviter les risques, évaluer les risques, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux parce qu'il est moins, planifier la prévention, donner la priorité aux mesures de protection collective et donner les instructions appropriées aux salariés. »

L'employeur doit élaborer tenir à jour un document unique d'évaluation des risques qui recense l'ensemble des risques pour la santé et la sécurité du personnel dans l'entreprise.

Étape 3 • Je réponds à la question

Selon les questions posées, vous demandera soit d'argumenter sur la responsabilité, dans ce cas-là je ferai un syllogisme en 5 étapes qui montrera si l'entreprise est responsable ou pas en cas d'accident de travail ou alors on vous demandera de faire une note structurée qui reprend les principes de la protection des salariés et je mobiliserai les notions dont j'ai parlé dans l'étape 2.

Compétence 3 : Identifier les dispositifs de formation au sein de l'entreprise

Étape 1 • Je surligne et je comprends la question

Identifier signifie reconnaître ou désigner quelque chose.

Identifier les dispositifs de formation au sein de l'entreprise nécessite de repérer les dispositifs de formation au sein d'entreprise qui vont permettre à l'entreprise de développer les compétences de ses salariés ou pour le salarié de se former à une thématique de son choix.

Étape 2 • Je me rappelle les notions à mobiliser

Les notions mobilisées ici sont de deux sortes :

- tout d'abord le compte personnel de formation qui permet d'acquérir un montant de formation de 5 000 € par tranche de 500 € par année écoulée ; L'absence lors des formations financées sur le compte personnel de formation doit être acceptée par l'employeur ;
- la validation des acquis d'expérience qui peut se faire quel que soit l'âge sa nationalité son statut et son niveau de formation mais qui demande d'avoir au moins 1 an d'expérience rapport direct avec la certification visée et cette certification peut-être un diplôme un titre de certificat de qualification professionnelle et doit être inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Étape 3 • Je réponds à la question

Selon les questions posées, on vous demandera soit d'argumenter sur le financement possible d'une formation ou d'un diplôme, dans ce cas-là, je ferai un syllogisme en 5 étapes qui montrera si l'entreprise peut ou ne peut pas refuser une formation demandée par un salarié et sur quel temps professionnel ou personnel peut-il être effectué ou alors on vous demandera de faire une note structurée qui reprend les dispositifs de formation pour les salariés pour les employeurs.

Compétence 4 : Identifier le rôle du droit négocié

Étape 1 • Je surligne et je comprends la question

Identifier signifie reconnaître ou désigner quelque chose.

Identifier le rôle du droit négocié demande de comprendre que les changements de la hiérarchie des normes par les lois El Khomri avec la primauté des conventions d'entreprise et collectives peuvent être défavorables au salarié.

Étape 2 • Je me rappelle les notions à mobiliser

En droit du travail, en cas de conflit entre les différentes normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer point on parle alors d'un principe de faveur. C'est un principe fondamental en droit du travail. Cependant il n'a qu'une valeur légale et non une valeur constitutionnelle. Cela implique que son application peut être écartée dans certains cas un accord d'entreprise prime de manière générale sur un accord de branche et pourra être en défaveur du salarié.

Étape 3 • Je réponds à la question

Selon les questions posées, vous demandera soit d'argumenter sur la loi applicable entre un accord d'entreprise et un accord collectif, dans ce cas-là je ferai un syllogisme en 5 étapes qui montrera que la décision de l'accord d'entreprise s'appliquera même s'il est moins favorable au salarié ou alors on vous demandera de faire une note structurée qui reprend la hiérarchie des normes et le principe de faveur.

Compétence 5 : Identifier le rôle des partenaires sociaux dans l'entreprise**Étape 1 • Je surligne et je comprends la question**

Identifier signifie reconnaître ou désigner quelque chose.

Identifier demande d'expliquer le rôle des représentants salariaux à travers, le CSE dans l'entreprise et les organisations syndicales dans la signature des conventions ou accords.

Étape 2 • Je me rappelle les notions à mobiliser

Je me rappelle le rôle des syndicats et des représentants du personnel au niveau du comité social économique dans la prise en charge de la défense des droits et de la sécurité du personnel.

Je me rappelle que les représentants du personnel ont le pouvoir de signer des accords ou des conventions avec les entreprises ou avec des branches d'activités et qu'ils s'appliqueront selon la hiérarchie des normes.

Étape 3 • Je réponds à la question

On vous demandera de faire une note structurée qui reprend le rôle des représentants sociaux au sein de l'entreprise et en dehors des entreprises.

Compétence 6 : Qualifier une modification ou une rupture du rapport d'emploi et en déduire les conséquences juridiques**Étape 1 • Je surligne et je comprends la question**

Qualifier signifie caractériser par un mot, une expression.

Ici il faut caractériser une modification du rapport d'emploi qui peut être une modification du contrat de travail ou des conditions de travail ou une rupture de contrat qui peut être soit une démission, soit un licenciement ou soit une rupture conventionnelle.

Ici, on peut vous demander de faire un syllogisme c'est-à-dire une argumentation juridique sur soit une modification des conditions de travail, des contrats ou des ruptures de contrat avec les conséquences juridiques possibles dans le cadre d'un contexte opposant salarié et.

Étape 2 • Je mets en place mon syllogisme

Le syllogisme se fait en 5 étapes :

- tout d'abord je commence par la qualification des faits c'est-à-dire que je traduis un terme juridique, les parties (employeur et salarié), le type de contrat (contrat de travail) et une modification du rapport d'emploi ou une rupture d'emploi ;
- ensuite je pose la question de droit : Quelles conséquences possibles pour une rupture de contrat (démission, licenciement et rupture conventionnelle) ou une

modification de contrat non accepté par le salarié ou une modification des conditions de travail lié au pouvoir de subordination du contrat ;

- puis je pose les règles de droit : là il faut exploiter soit la jurisprudence soit l'article de loi qui est mise à votre disposition. Puis je traite le cas d'espèce en appliquant les règles de droit au contexte donné et pour finir, je donne ma conclusion qui répond à la question de droit en commençant par DONC.

Étape 3 • J'écris mon argumentation juridique

Je délimite chaque partie en signalant au correcteur que je commence par une qualification des faits, que je pose une question de droit, que j'utilise des règles de droit, que je traite le cas d'espèce et que j'apporte une solution juridique